

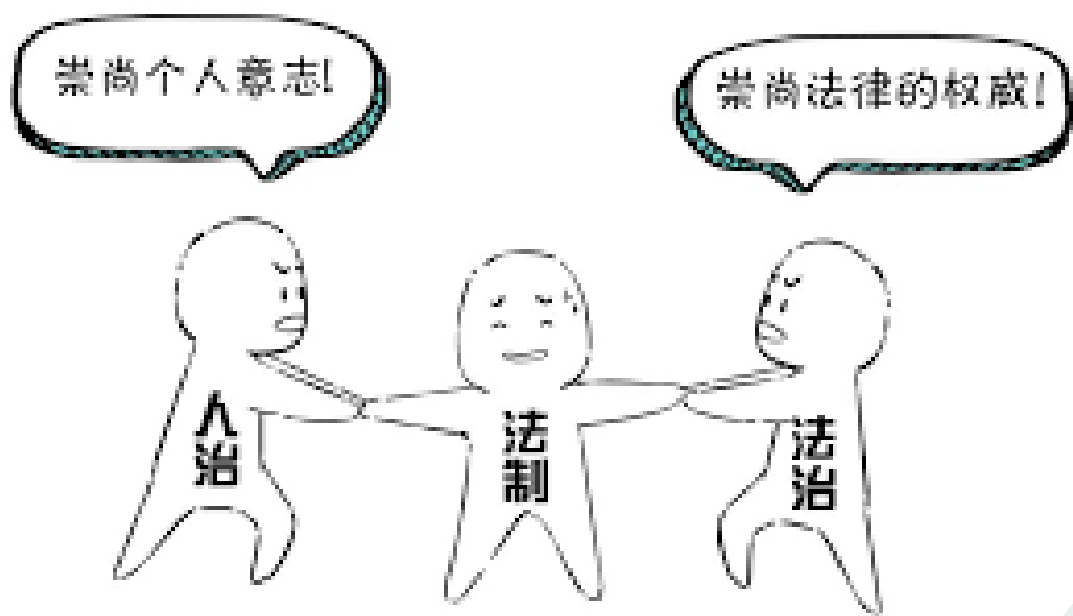
第2课题第2讲

中国的法治建设与司法改革



讲授要点：

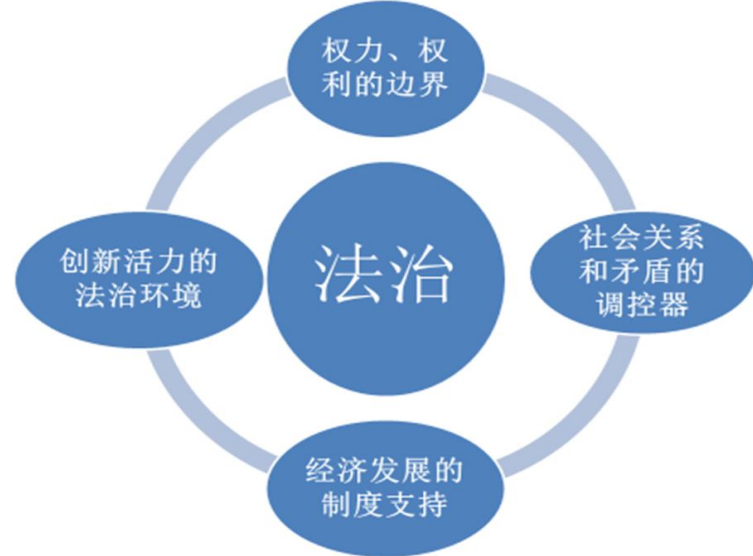
- 一 关键词解读
- 二 中国法治建设经历怎样的发展进程？
- 三 如何看待中国法治建设在国家治理中的作用？
- 四 中国司法改革有哪些经验教训？
- 五 批判与反思



— 关键词解读

法治 (rule of law)

法治是与人治相对立的一个概念，指以民主为前提和基础，以严格依法管治国家为核心，以制约权力为关键的社会管理机制、社会活动方式和社会秩序状态。



法治为民主政治的产物，没有宪政即没有法治，

法治的基本原则是“法律至上”和“法律面前人人平等”，法治的核心内容包括：

①法律至上：

- 法律是社会最高的规则，具有凌驾一切的地位；
- 法律之前人人平等，国家公权也要受法律的约束和监督。

②良法善治：

- 法律经过特定立法程序产生的，以确保法律符合人民的集体意愿；司法机构的独立性必须得到保证。
- 把制定良好的法律付诸实施，公正、合理、及时、有效地用于治国理政，实现公共利益最大化。



法治与法制

法制 (rule by law) 是中国创造的概念，意思是依法治国、依法办事、依法而治。“法治”和“法制”虽然表面上都是政府守法，但却有根本区别：

法治 (Rule of law)

- 确立宪法法律为治国的最具权威的标准，表明一国的法律和制度在治理国家中的地位和作用；
- 强调契约精神、限制公权、程序正义，法律面前人人平等。对公权强调有罪推定——要求国家领导人、执政党/政府政要，必须将权力降伏于法律之下，法无规定不可为；
- 对民权则无罪推定，法无规定即可为。
- 法治不仅是一种治理方式，也蕴含价值体系，不符合这些价值的法律即恶法，恶法非法。

法制 (rule by law)

- 统治阶级实现其“法治”的一种重要工具和手段，利用法律对社会进行管控，甚至成为国家领导打击政治敌手的工具。

法治与人治

人治 (rule of man)

是国家以一套严格的道德制度去规范和约束人们的行为，从而产生社会秩序。

要使道德高度变为德治，必须以权利的不平等和权力的不制衡为前提。

人治意味着权高于法，法服从权，以权制法。

法治 (rule of law)

是与市场经济、工业文明相适应的一种治国方式，强调权自法出，即所有的公共权力都应当具有法律上的合法性根据，没有法律合法性便不得行使任何权力。

法治强调法高于权，权服从法，以法制权。

法治与德治

法治 (rule of law) 是良法之治，它基于人性恶的假设，主张以外在的法律的权威性和强制性手段，规范社会成员的行为，强调程序正义，它既是一种治国方式和社会控制模式，又是一套价值系统，目标是建立理想的社会生活方式。

德治(rule of morality)是以德治国或道德的统治，它基于人性善的假设，主张以内在的道德的感召力和劝导力，提高社会成员的思想认识和道德觉悟，主要借助道德的作用对社会进行调节和控制而求理想的实现。



江泽民：“我们要把法治建设与道德建设紧密结合起来，把依法治国与以德治国紧密结合起来。

习近平：中国特色社会主义法治道路的一个鲜明特点，“就是坚持依法治国和以德治国相结合，强调法治和德治两手抓、两手都要硬。这既是历史经验的总结，也是对治国理政规律的深刻把握”。

中共十八届四中全会提出，“坚持依法治国和以德治国相结合”是实现全面推进依法治国总目标必须坚持的重要原则。

司法独立 (judicial independence)

司法独立是指法院和法官在行使审判权时，不受行政机关、立法机关、社会团体或个人的干预，依法独立作出裁判的制度原则。这是现代法治国家最基本、最核心的法律制度之一，是实现公平正义的前提。

司法独立的核心内容：机构独立、法官独立、案件独立审理、司法机关的经费和法官的任免独立性。其中法官独立是司法独立的最高形态。非经司法机关，非经正当司法程序，不得剥夺任何人的生命、自由和财产。

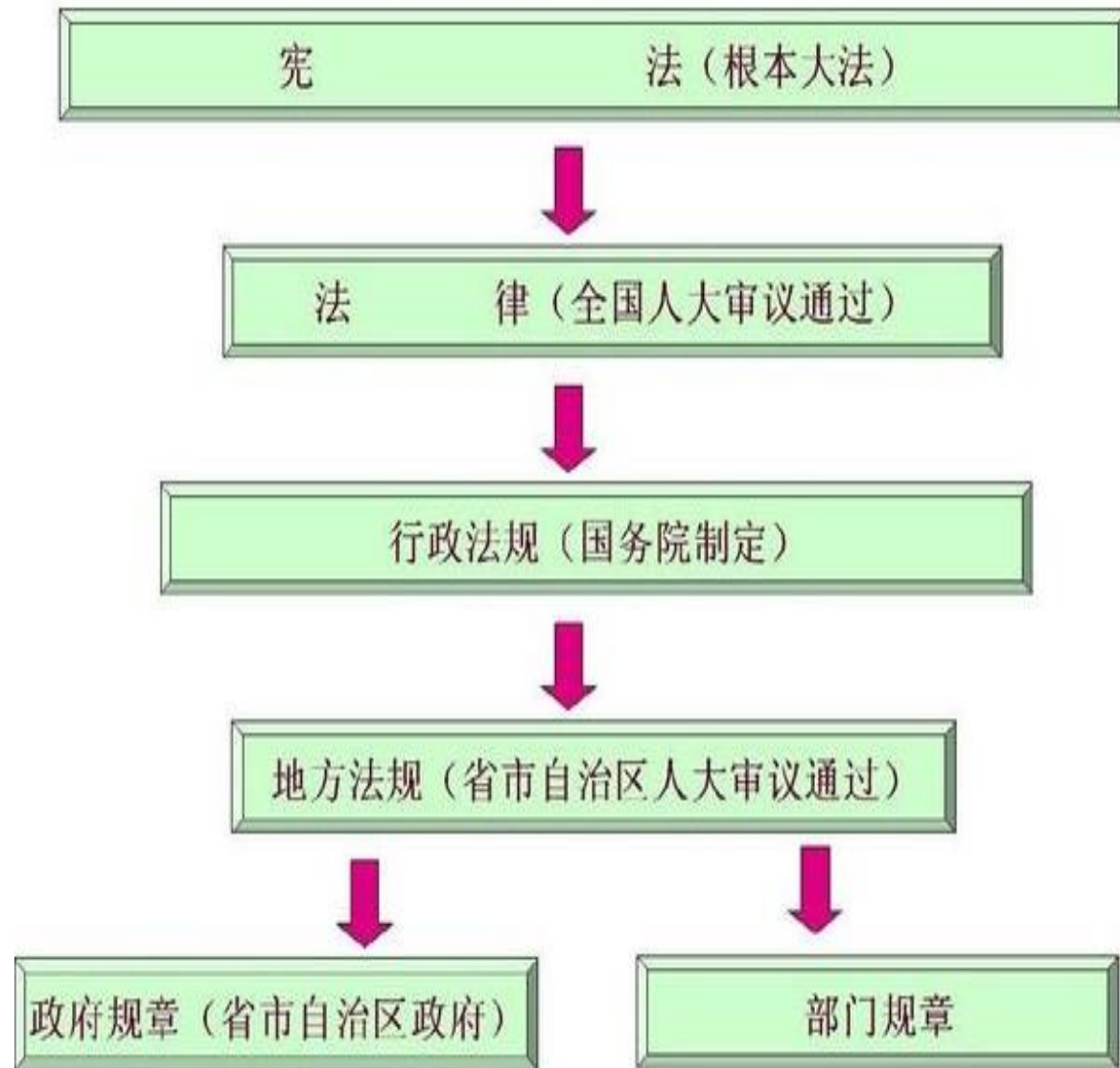


美国著名法学家罗纳德·德沃金 (Ronald Dworkin) 将“司法独立”解读为：法官是法律帝国的王侯，除了法律以外法官不服从任何别的权威。

司法独立的意义：保障公正审判、维护法治和人权、促进社会稳定与公平

中国的法律体系

中国特色社会主义法律体系，是以**宪法**为统帅，以**法律**为主干，以**行政法规**、**地方性法规**为重要组成部分，由宪法相关法、民法商法、行政法、经济法、社会法、刑法、诉讼与非诉讼程序法等多个法律部门组成的有机统一整体。

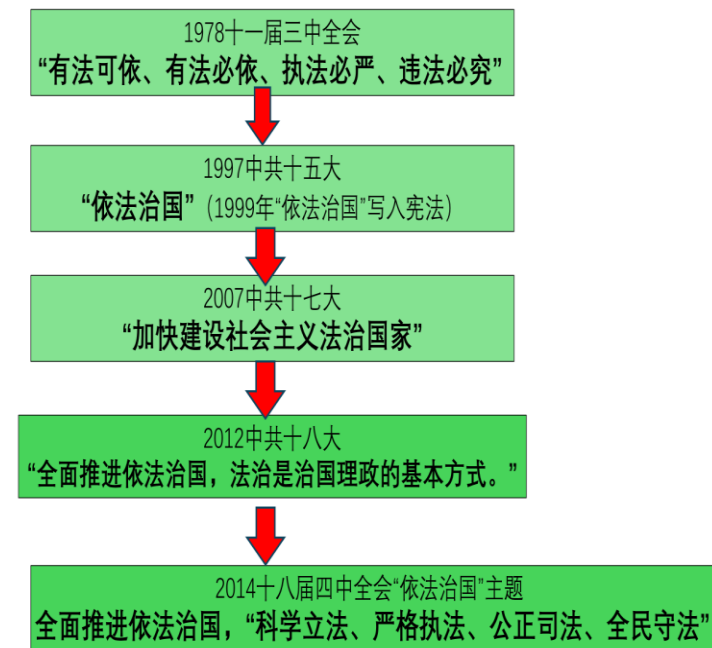


依法治国

依法治国的内涵是：法律是国家机构及其官员的行为准则，政府依照法律来治理国家，让法律在治国理政中发挥最大的权威性作用，确保法律至上。“科学立法、严格执法、公正司法，全民守法”是依法治国的基本要求。依法治国即国家治理意义上的法治，国家治理只能选择法治。依法治国是通向国家治理现代化的必由之路。国家治理是法律的重要目的，法律是国家治理的重要手段。



改革开放后中国“依法治国”路线图

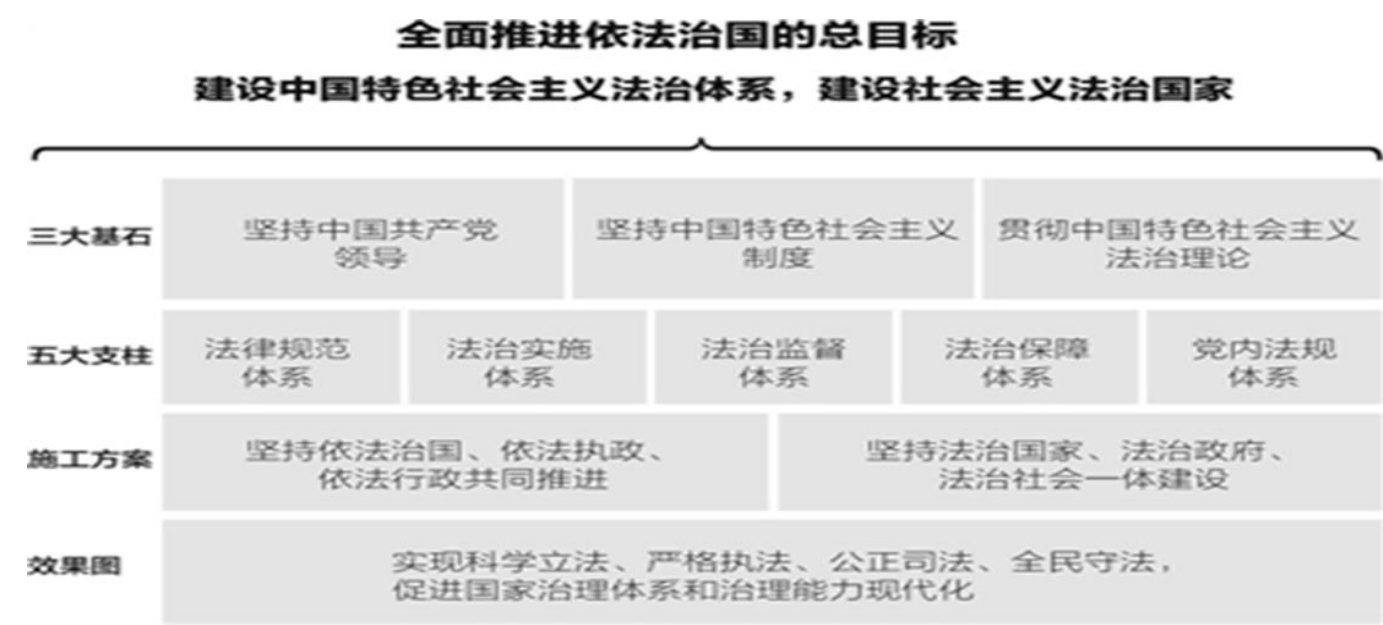


虽然“依法治国”在1999 年被正式列入中国宪法。但中国特色的“依法治国”其实质是Rule by law，也就是“以法治国”，与普世意义上的依据法律来治理国家的法治（rule of law）精神有很大不同。

中国除非从个人集权转向制度集权，让所有级别的权力都受到法律的监督与制约，否则中国恐怕还是要被国际社会抨击为不是真正意义上的法治国家。

全面依法治国

2014年中共十八届四中全会通过《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，提出“全面推进依法治国”：全面推进依法治国，总目标是建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家：在中国共产党领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，形成完备的法律规范体系、高效的法治实施体系、严密的法治监督体系、有力的法治保障体系，形成完善的党内法规体系，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，实现科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，促进国家治理体系和治理能力现代化。



全面依法治国的着力点：
党的领导、立法完备、依法行政、司法公正、提升全民法治意识。

“全面依法治国”与“四个全面”

中共十八大后，逐渐形成以“四个全面”为核心的治国方略。“四个全面”包括：全面建成小康社会，全面深化改革，全面推进依法治国，全面从严治党。

“四个全面”作为一个整体，彼此贯通、分工明确。“全面建成小康社会”是战略目标，“全面深化改革”、“全面依法治国”、“全面从严治党”是三大战略举措，分别为实现战略目标“添动力、给保障、强保证”。

“全面依法治国”在“四个全面”中发挥着“**关键少数**”的作用：

“全面依法治国”为“全面建成小康社会”确立规则秩序，为“全面深化改革”提供稳定性和规范性的保障。“全面依法治国”也是“全面从严治党”的必然要求，为管党治党提供法治基础。



党导法治

- 中共十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》提出：“全面依法治国”的首要原则是“坚持中国共产党的领导”，“党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证”
- 中国学者将其概括为“党导法治”，认为中国“全面依法治国”走的是社会主义法治道路、建设的是社会主义法治制度、构建的是社会主义法治理论。社会主义法治与资本主义法治相比最显著的特征是中国共产党的领导，是“全面从严治党”和“全面依法治国”并存的双重法治体制。
- 党导法治包含党内规治系统、国家法治系统和规治与法治的衔接系统。按照党内法规从严治党，按照国家法律依法治国，从严治党与依法治国的标准都是法治的标准。
- 党导法治是法治，不是党治，更不是人治。党导法治制度要求“将党关进党规的钢笼子里”，因为在中国党的权力是最大的。这既是从严治党的要求，更是真正法治的要求。

党主法治

- 西方学者将其概括为“党主法治”。
- 现代法治国家是宪法至上的国家，依法治国是树立宪法权威，不是树立领袖权威，通过法治管住公权。
- “党领导人民制定法律，党又领导人民遵守法律”，“党的领导是社会主义法治最根本的保证”。中国的党导法治是将中共的领导置于无上的地位，将其作为实现法治国家的根本条件。
- 党依法治国，谁来治党？靠纪委和党的领袖？若纪委或党的领袖超越法律，谁又来治？中国若没有司法独立和民主宪政作为政治层面的保障，“全面依法治国”便徒有法治其表而无法治之实，可能沦为一种威权式的精致管治工具，无法保障人民的主体权利，甚至出现法治的破坏和倒退。

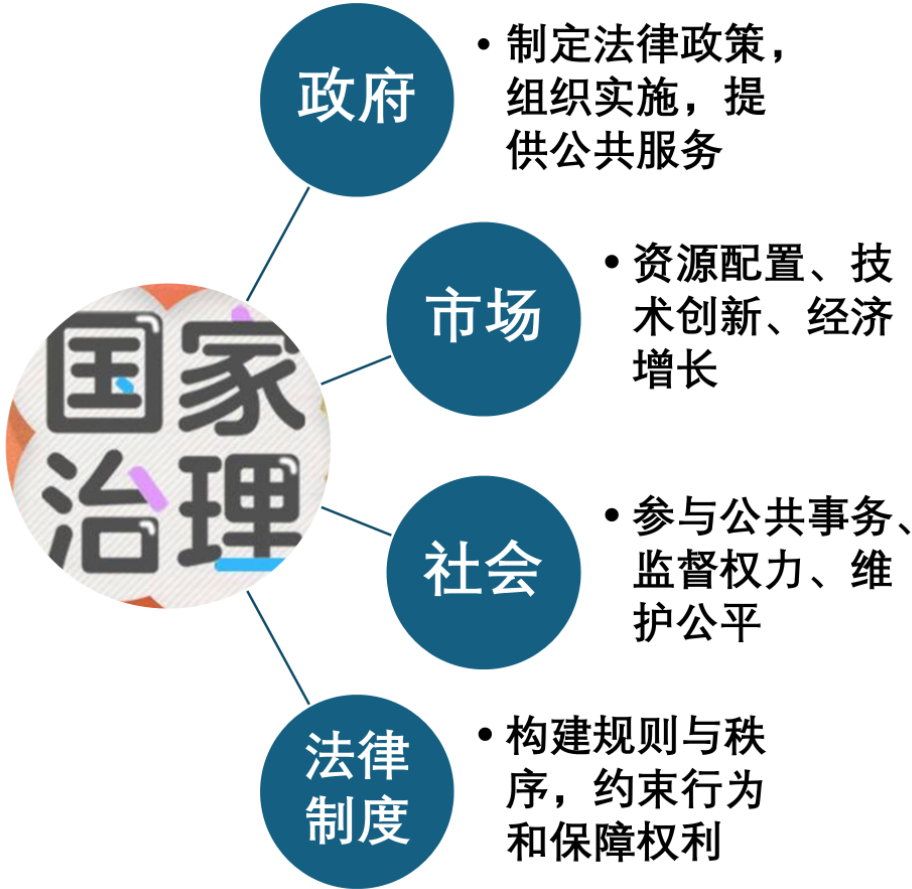
国家治理

国家治理指政府通过国家和地方行政、宪法及司法机关对社会进行管理的过程。

- 有效的国家治理能加强党国体制的政权合法性，也能维持政治及社会稳定。
- 国家治理强调国家、社会、市场等多元治理行动主体对社会公共事务的依法协同治理，以增进公共利益、维护公共秩序、推动善治。

国家治理目标

效率与效果	公平与正义	稳定与安全	民主与法治
• 实现资源的合理配置和政策的有效实施；	• 保护弱势群体，推动社会公平；	• 维护国家安全、社会秩序；	• 推动政治参与，建设法治国家。



国家治理现代化

就是推动国家治理体系更加科学、规范、有效，实现治理方式由传统、粗放向制度化、法治化、智能化、协同化的转变，实现国家治理体系的完备化、制度化、科学化和国家治理能力的高效化，以制度化、科学化、规范化和程序化的方式构建治理体系，通过运用法治思维和法律制度提高国家治理的整体能力。

①**治理体系现代化**：指国家管理和运行的制度体系、机制设计更加合理、高效，包括法律制度、政策体系、行政体制、社会治理结构等。

②**治理能力现代化**：指国家执行政策、解决问题、应对风险、服务社会的能力更强、手段更先进、效率更高。

民主化、法治化、科学化和文明化既是国家治理体系和治理能力现代化的内容要素，也是衡量一国是否实现国家治理体系和治理能力现代化的综合指标。

国家治理体系 和治理能力现代化

THE MODERNIZATION OF CHINA'S SYSTEM
AND CAPACITY FOR GOVERNANCE

2013年中共十八届三中全会提出来的推进国家治理体系和治理能力现代化，作为全面深化改革的总目标。

2019年中共十九届四中全会集中研究推进国家治理体系和治理能力现代化问题，提出要加快中国特色社会主义制度的集成，将制度优势转化为治理效能。

二 中国法治建设经历怎样的发展进程？



1954

- 《中华人民共和国宪法》的颁布，这是新中国成立后的第一部宪法，确立了人民民主专政的国家性质和社会主义方向。

1978

- 中共十一届三中全会开启改革开放，中国从“以阶级斗争为纲”转向“以经济建设为中心”，明确提出“要有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”，标志着现代法治理念的确立。

1979

- 《刑法》《刑事诉讼法》等基本法律颁布，中国第一次系统性地建立了刑事法律体系，填补了法制空白，恢复了法律制度在社会治理中的核心作用。

1982

- 通过现行《宪法》，确立现行宪法的基本框架，加强公民权利保护，确立法治国家的目标。

1997

- 中共十五大明确“依法治国”基本方略，第一次将“依法治国”确立为国家治理基本方略。

1999

- 《宪法》修正案首次将“建设社会主义法治国家”写入宪法。

2001

- 中国加入WTO，对接国际法律规则，推动国内法律体系现代化。

2014

- 中共十八届四中全会是首次以法治为主题的中央全会，提出建设法治国家的总目标，明确“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”基本格局。

中共领袖的法治观

毛泽东

- “以阶级斗争为纲”的法治工具论
 - 强调党的领导高于法律，法律是阶级斗争的工具；
- 主张“群众路线”与“政策和策略大于法律”；
- 法律服务于政治斗争。

邓小平

- 确立法治基本框架，强调依法治国
 - 提出“要有法可依、执法必严、违法必究”；
 - 强调“党在宪法和法律范围内活动”；
 - 主张“制度化、法律化的管理”，防止个人专断。
- 首次提出“依法治国”的理念，确立法律的基础性地位，但党依然高于法。

江泽民

- 系统推进依法治国，法治国家初步成型
 - 1999年将“依法治国，建设社会主义法治国家”写入宪法；
 - 加大市场经济的立法进度，促进法治与国际接轨。
- 推进司法改革，发展多元法律体系，制度化推进法治，在宪政意义上强化法律的统一性与严肃性。

胡锦涛

- 推动法治与社会和谐协调发展
 - 强调“以人为本，构建社会主义法治体系”；
 - 提出“权为民所用、情为民所系、利为民所谋”；
 - 强调司法公正、依法行政、行政透明。
 - 依法推动“公平正义”、“服务型政府”、“社会法治化”。

习近平

- 全面依法治国，强调党对法治的集中统一领导
 - 明确提出“全面依法治国”是国家治理体系的重要支柱；
 - 强调“党的领导是社会主义法治的最根本保障”；
 - 建立中央全面依法治国委员会（他本人任主任）；
 - 强调法治中国、法治政府、法治社会“三位一体”建设；
 - 强化宪法权威，同时强调党规与国法的统一协调。
- 法治集中统一领导体制化、制度化，党权高于法律权更加制度化。

法治建设从无到有、从重制度到重体系、从重立法到重治理现代化的转变

建国初期法律制度建设 (1949—1978)

- 以政治主导为核心，法律体系尚不完善
- 1949年中华人民共和国成立后，迅速废除旧有法律体系，建立新中国法律制度。
- 1954年制定并颁布首部《宪法》，确立社会主义制度的基本框架。
- 1950年代制定一批基础性法律，如《婚姻法》《土地改革法》等。
- 但“文革”期（1966—1976），法律制度遭受严重破坏，法治几近停滞，出现“以阶级斗争代替法律”的现象。

法制恢复与重建阶段 (1978—1992)

- 恢复法律权威，初步建立法律体系
- 1978年十一届三中全会后，中国开始改革开放，法治被重新提上日程。
- 强调法治是实现国家长治久安的根本保障，主张将国家治理纳入法制轨道，推动国家各项事务逐步走向法制化、规范化、制度化、程序化。
- 提出“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”的法制方针。
- 立法活动明显活，。制定一系列重要法律，包括1982年现行《宪法》、民法通则、刑法、刑事诉讼法等。

法治体系加快构建阶段 (1992—2012)

- 建设社会主义法治国家成为目标，法律体系趋于完备
- 1997年中共十五大首次提出“依法治国”，标志法治成为国家基本方略。
- 促进社会主义市场经济体制相适应，注重民商法、经济法的配套制定，保障市场经济运行。
- 2001年加入世贸组织，推动中国的法律制度与国际通行规则接轨。
- 2010年，全国人大宣布“社会主义法律体系已经基本形成”，涵盖宪法、民商法、行政法、经济法、社会法等各类法律门类。

依法治国全面推进阶段 (2012—2022)

- 从“有法可依”走向“良法善治”，全面推进法治中国建设
- 中共十八大（2012）以来，习近平提出“全面依法治国”是“四个全面”战略布局的重要内容。
- 2014年中共十八届四中全会通过《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，提出在党的领导下，建设法治国家、法治政府、法治社会“三位一体”。
- 加强宪法实施，推进法治政府建设、司法体制改革、监察体制改革。
- 立法质量不断提高，更加注重“立法民主、科学、规范”。

法治现代化目标探索阶段 (2023至今)

- 服务国家治理现代化，推进“良法善治”与“依法治国”深度融合
- 中共二十大提出推进“中国式法治现代化”，强调法治在国家治理体系和治理能力现代化中的核心作用。
- 强化法律监督、法治教育、法律服务等体系性建设。
- 推动数字法治、智慧司法等新模式，拓展法律科技应用场景。

中国法治的发展转型

人治



法制



依法治国



全面依法
治国

治理理念：

- 从“以法治权”向“依法限权、保障权利”转变

法律体系：

- 从碎片化立法向系统化、体系化发展

司法改革：

- 从行政主导向“审判中心”转变，提升司法独立性和公信力

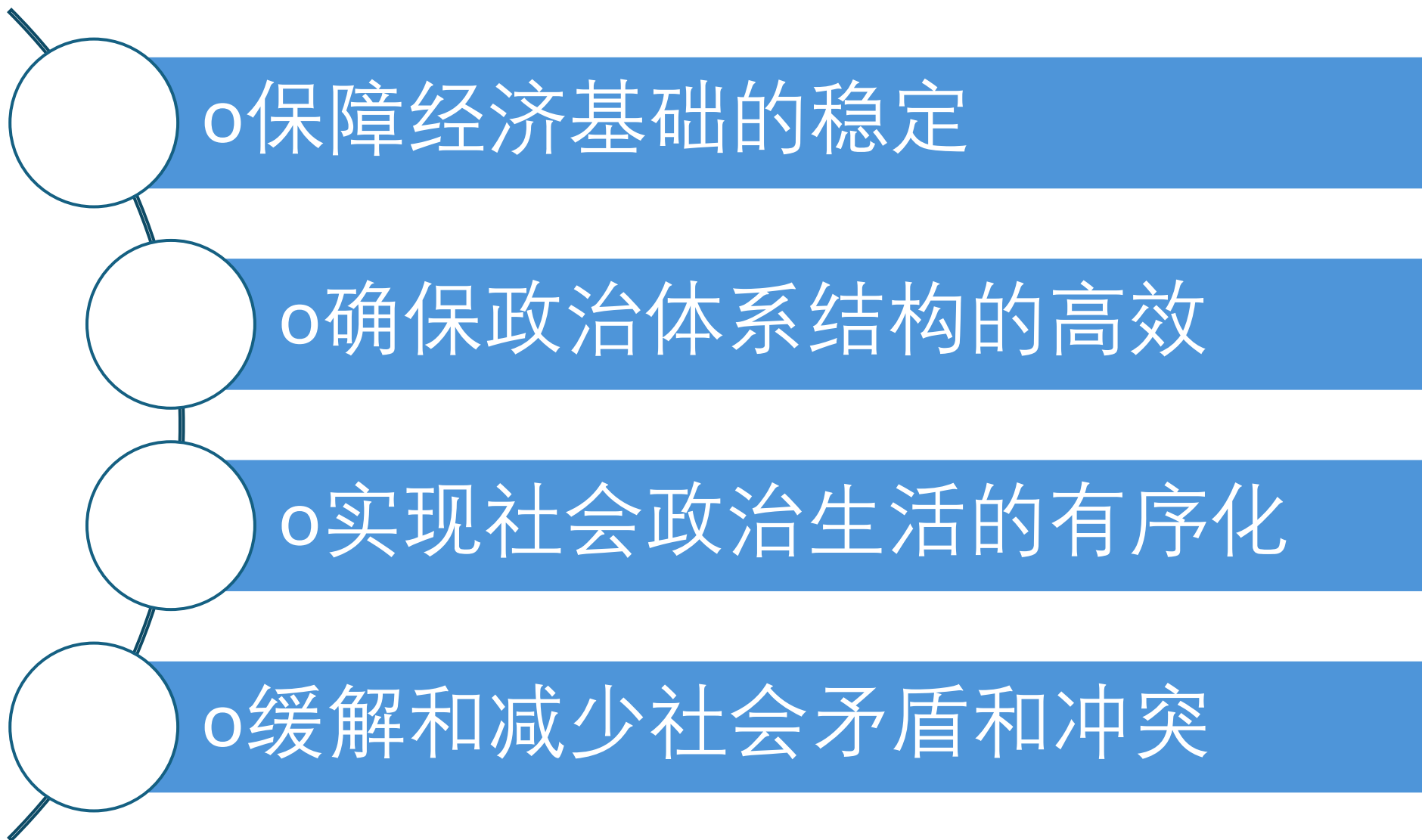
法治与社会：

- 法治逐步深入社会治理、市场调节、生态保护等多个领域

技术支撑：

- 引入大数据、人工智能等推进“智能法治”建设

三 如何看待中国法治建设在国家治理中的作用？



3.1 国家治理

国家治理

国家治理指政府通过国家和地方级行政、宪法及司法机关对社会进行管理的过程。有效的国家治理能加强党国体制的政权合法性，也能维持政治及社会稳定。

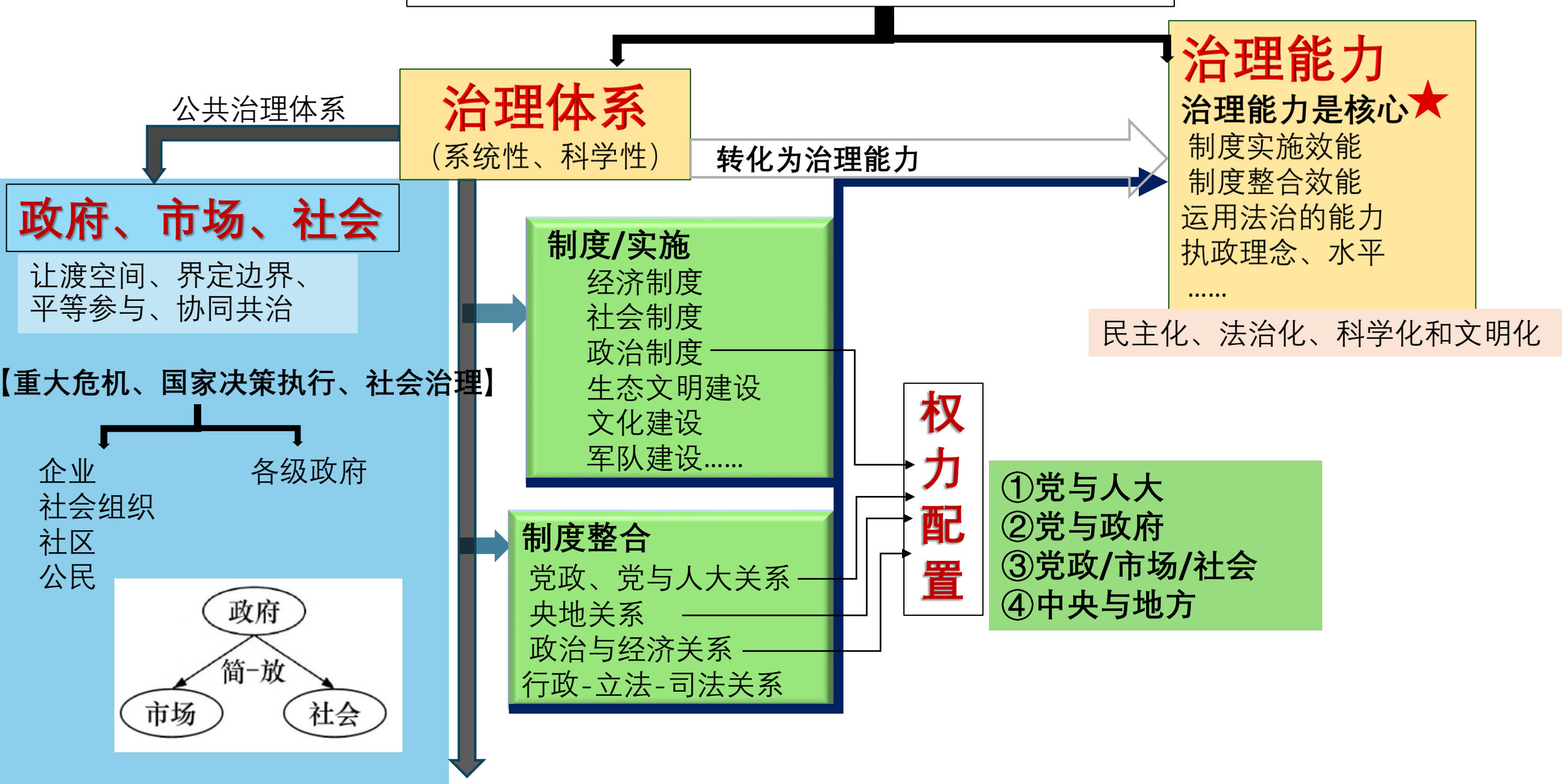
国家治理体系

国家治理体系是一个国家制度的集中体现，是由一个国家的政治、经济、文化等各个领域的制度构成的整体。主要是指处理好国家/政府、市场、社会的关系。

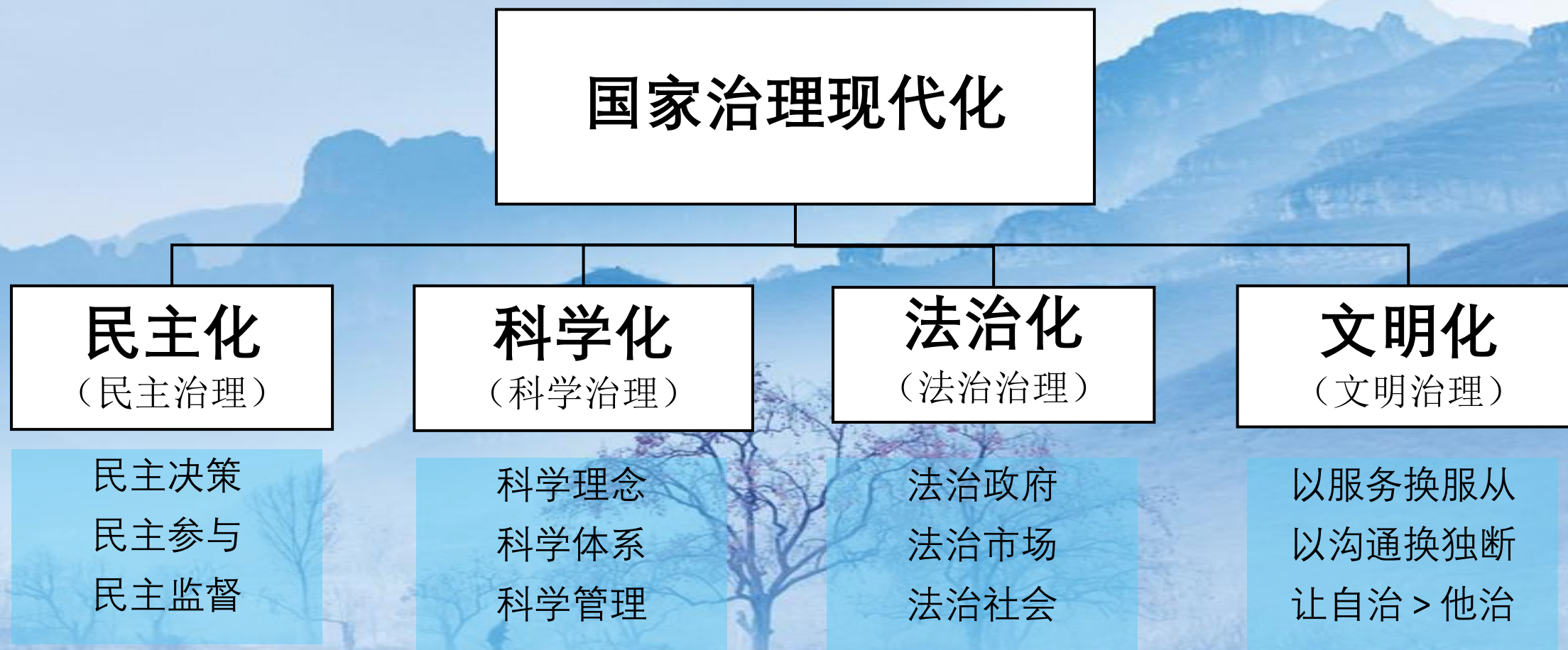
国家治理能力

是运用国家制度体系治理国家、管理社会各方面事务的能力，包括改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面的能力。

中国的国家治理现代化



国家治理现代化衡量标准



3.2 依法治国与国家治理

3.2.1 依法治国与国家治理体系

法治在国家治理体系中具有基础性、保障性作用，是治理现代化的关键工具

基础性作用

- **确立治理的基本规范**
法治通过制定和实施法律法规，为国家治理提供统一的行为准则和制度框架，使治理活动有法可依、有章可循，避免了人治带来的随意性。
- 宪法确立国家的基本制度和治理原则；
- 行政法规规范政府行为，保障权力依法运行；
- 刑法、民法等维护社会秩序、调整民事关系。

保障性作用

- **保障社会公平正义**
法治确保权利与义务的平衡，保障公民合法权益不被侵犯，是实现社会正义和治理合法性的核心机制。
- 通过司法独立、公正审判防止权力滥用；
- 设立法律救济机制，使民众可以依法申诉、控告；
- 法律面前人人平等，防止权贵特权横行。

治理现代化关键工具

- **完善国家治理体系现代化，提升治理能力与效能。**
 - 依法规范政府权力边界，实现“有限政府”；
 - 依法推动行政透明和责任追究，提高行政效率；
 - 通过制度化手段解决社会矛盾，降低治理成本；
 - 依法为数字治理、环境保护等新兴领域提供规则保障。

依法治国推动国家治理体系法治化

提高国家治理的规范性与权威性，提升治理效率与治理能力

- 法治以法律为最高规范，通过制定明确的规则和程序，约束公权力的行使，防止权力滥用，增强治理的公信力和合法性。
- 法治以制度为基础，推动治理行为的程序化、制度化、标准化，减少人为干预，提升政府行政效率与治理现代化水平。

保障人民群众的根本权益，促进社会公平正义和社会稳定

- 法治能够有效规范国家行为、保护公民的基本权利与自由，使民众在面对政府行为时有据可依、有法可循，维护社会公平正义。
- 通过法律手段调整社会关系、化解矛盾冲突，实现社会资源的合理分配，有助于构建和谐社会与维护长期稳定。

构建善治的政治秩序，增强国家治理的可持续性和适应性

- 法治为国家权力运行设定边界，推动权力之间的相互制约与协调，有助于构建有序、透明、可预期的政治环境，促进政治文明发展。
- 在面对风险社会、全球化和技术变革等挑战时，法治体系可提供稳定的制度框架和灵活的调整机制，提高国家治理的弹性与韧性。

3.2.2 依法治国与国家治理能力

国家治理现代化以民主、权利、公正和效率等作为核心价值体系，强调多元治理主体参与协商，达到善治。在中国特殊国情下，党政在各治理主体中居于统领地位，政府依法治理能力最为关键。

• 提升政府权力运行的规范性与效率

- 权由法定：法律是政府行使权力的“边界线”，依法推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，**防止权力滥用**，使各级政府机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同。
- 法律提供明确程序和标准，**减少行政随意性**，提高治理效率

• 增强社会治理的稳定性与可预期性

- 依法治国推动国家治理体系更加制度化、程序化，社会中规则明确，公民和组织知道什么可以做、什么不可以做，有助于减少社会冲突，维护社会稳定
- 司法独立与公正，能够有效化解社会矛盾。

• 保障人民的权利，提升政府的公信力

- 依法治国通过法律约束规范政府行为，以制度化的方式规范权力运行，使政府不越权、不逾矩，树立廉洁高效、守法诚信的政府形象，更能赢得民众信赖和支持。
- 以法律规范的形式捍卫民众的权利，提升民众对政府的监督，推动民众依法有序参与国家事务，提高治理的民主性。

3.3 依法治国推动国家治理中的成效

经济治理

- 市场经济是法治的经济，依法确立政府和市场的边界，促进市场经济的公平竞争，开出企业的效率与创新，推动经济可持续发展。

政治治理

- 通过法治建设，确立立法行政和司法的分工，各专其职，通过分工实现效率，有利于国家权力资源的最佳利用。
- 依法确立党政关系、行政权力之间的关系，**公权由法定，法无禁止不可为，法律成为遏制贪腐、提升行政效率的关键。**

社会治理

- 依法确立国家与社会的边界，才能有效促进公民社会建设，实现社会政治生活有序化、减少社会矛盾和冲突，推动善治；
- 依靠法治，裁决社会纠纷、化解社会矛盾、调整利益关系，走出行政维稳越维稳越不稳的怪圈。
- **民权法无禁止即可为**，开出社会的活力。

3.4 法治在国家治理中的挑战：

制度层面：党和法的纠结

依法治国的核心是依宪治国。依法治党是依法治国的关键所。中共十九届四中全会提出推进国家治理体系和治理能力现代化问题，强调“坚持党的领导”。中共既然通过法律来领导，就要遵循法律的内在逻辑要求，**把依法治国落到实处，党必须在法律框架下活动，党的各级组织包括最高领导人，不能有任何超越法律的特权，党不能干预司法审判。**否则，依法治国就沦为空谈。

但在现实中“东西南北中，党领导一切”，依法治国也是党领导下的依法治国。**党权凌驾法权，削弱法律的独立性、权威性和公正性，导致司法公正与保障欠缺，法律沦为政治的遮羞布；**法律权威性不足，使人们重视党的领导而忽视法律的作用，使国家治理现代化的保障动力不足。网络舆论的包围逼迫，对司法权威发出挑战，党权与法权的结构性矛盾构成依法治国中的最大挑战。



实践层面：

依法治国的核心是用制度约束权力、保障公民权利。但中国法治建设还处于转型中

法律体系缺乏自主性

- 执法与审判受到政治和经济因素干扰
- 司法职权受制于行政权、党和权凌驾于法律之上
- 司法所需资源由政治权力机构所提供

法律规章体系不完善

- 环保法律、知识产权保护、网络安全法、个人信息保护法不完善
- 央地律法统一性

司法公正与保障欠缺

- 贪污与腐败问题，公众通过司法未必能得到公正处理；
- 公众缺乏有关法律、法规和司法程序的信息（司法透明度低）；
- 公众不一定有专业律师引导；执法监督不到位

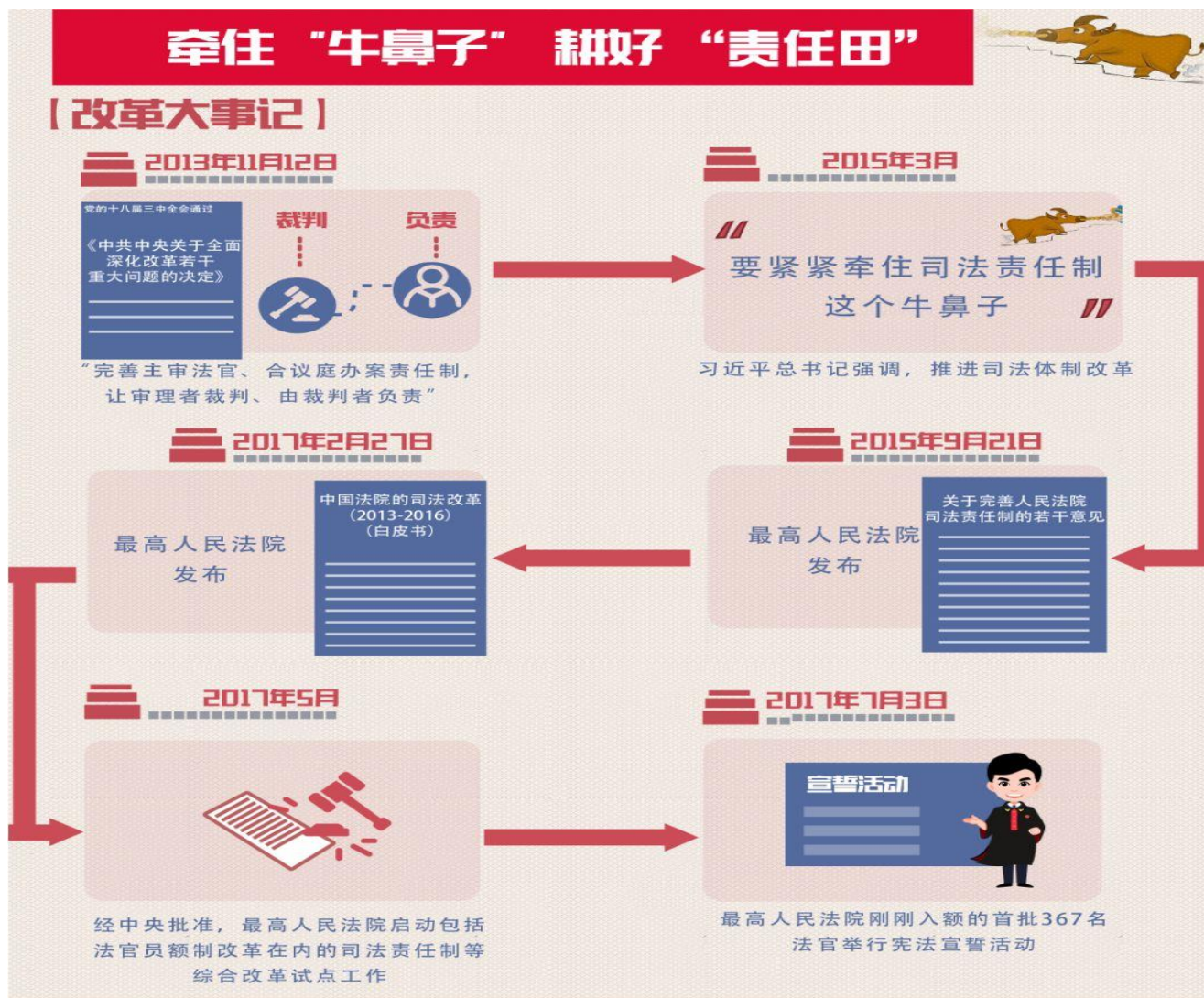
司法权威树立遇阻

- 公职人员违法乱纪，无法成为榜样；
- 网络舆论的包围逼迫，对司法权威发出挑战

公民法治意识不足

- 情礼先于法的治理观念和文化
- 法不责众，有法不依

四 中国司法改革有哪些经验教训？



4.1 中国为什么要进行司法改革？

司法不独立

- 地方化 行政化
- 党政干预司法
- 司法地方保护主义

司法透明度不够

- 司法腐败
- 信息不公开
- 司法违纪/不作为

司法制度不完善

- 诉讼审判机制
- 监督机制
- 鉴定机制

司法人员素质不够高

- 司法理念不正确
- 专业素养不足

司法是社会公正的最后一道防线

目标

司法改革以维护司法公正为目标，以优化司法职权配置、加强人权保障、提高司法能力、践行司法为民为重点，扩大司法民主，推行司法公开，保证司法公正，为经济发展和社会和谐稳定提供有力的司法保障。

策略

司法改革通常包括两个层面：

- ①**司法运行机制改革**主要涉及司法运行的规则、具体程序等微观技术方面的内容，
- ②**司法体制改革**主要涉及司法机关的设置、职能、地位、人员及内外关系等宏观方面的内容。

基准

司法改革的基准：

司法公正，司法权威，司法效率，司法便民，以促进司法公正、提高司法效率、维护司法权威、扩大司法民主作为目标。

4.2 中国该如何进行司法改革？

司法改革

指国家为适应政治、经济、社会发展的需要，围绕司法制度、司法机制和司法运行方式等方面所进行的系统性、制度性变革，目的是提升司法的公正性、权威性和公信力。其核心在于建设公正、高效、权威的社会主义司法制度。

确保司法独立公正

完善司法权力运行机制

推进司法人员专业化职业化

保障司法公开透明

优化司法机构设置

健全司法监督机制

便民利民的司法服务

中国司法改革措施

去地方化

- 地方法官由省级统管，法院的工作人员不再由同级党委、政府管理；
- 地方法院、检察院人财物省级统管。

去行政化

- 改革审判委员会制度，规范上下级法院的关系——上下级法院之间的关系是各自独立的，他们之间是纯粹的审级监督关系，并无行政上的隶属关系，确保各级司法机构依法独立行使审判权与检察权；

去官僚化

- 司法人员的分类管理和司法人事制度改革，保障法官独立司法员额制、主审法官负责制、司法责任制等几项重点举措。

4.3 中国司法改革的成效

习近平上任后，加强党对全面依法治国的领导，在“党主法治”下对司法领域进行一系列去地方化、去行政化、去官僚化等变革，取得一定成就。



司法改革在很大程度上是对司法系统进行调整和优化，提高了法律制度公正、效率、权威和便民；同时也加强了党对司法系统的控制，使得司法改革本质上是服务于党的执政理念。

司法权运行机制更规范

- 司法责任制改革深入推进，明确了法官、检察官对办案质量终身负责，实现“谁办案谁负责”。
- 员额制改革优化法官、检察官队伍结构，提高办案能力与专业化水平。
- 审判权与执行权、审判权与行政权适度分离，防止地方干预司法。

司法公正性、透明度显著提升

- 建立裁判文书公开网，全面公开裁判文书，提升司法透明度。
- 推行庭审直播，扩大公众对审判过程的监督。
- 加强司法监督机制，包括法官惩戒制度、冤假错案纠错机制等。

便民利民的司法服务体系不断完善

- 推广“一站式”诉讼服务中心建设，方便群众立案、咨询、申请调解等。
- 推动信息化建设，例如“智慧法院”“互联网+检察”等，提升办案效率。
- 加强对弱势群体的法律援助，健全法律援助制度。

司法独立性与 权威性增强

- 中央层面设立跨行政区划法院与检察院（如知识产权法院、金融法院等），破除“地方保护主义”。
- 明确政法机关的权责边界，强调依法独立行使审判、检察权。

冤假错案逐步纠正

- 成功纠正一批重大历史冤假错案（如呼格吉勒图案、聂树斌案等），增强司法公信力。
- 建立健全错案追责机制，强化司法人员的责任意识。

法律适用和统一标准更加明确

- 推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，强化证据裁判原则、非法证据排除制度。
- 强化类案指导与统一裁判标准，提升法律适用的稳定性和预期性。

4.4 中国司法改革的局限与不足

中国当前的司法改革本质上是司法领域的强化中央集权。



制度瓶颈

中国社会对司法改革的期待越来越高。但当前的司法改革显示中共只是通过司法手段来确保对国家控制。对于司法独立，策略上模仿，理念上排斥。**中国的司法改革尽管一直在小步慢跑，但却缺乏明确的改革路线图。**

中国司法体制是政治体制的重要组成部分，而政治体制改革长期被视为禁区。这种政治化逻辑使得关键性司法改革措施难以推进，因为它被官方视为可能损害其统治利益。因而**当下的司法改革主要体现为一种细小琐碎的技术性改革，在关键性问题上无法取得进展。**虽然公正廉洁年年讲，但却没有从根本上制约权力，改革力度有限，步伐缓慢，成效单薄。

① 司法独立性保障仍需强化

- 行政干预依然存在：地方党委、政法委或地方政府对具体案件的干预仍在一定程度存在。
- 法院人财物属地化管理问题：虽然近年来推进省级统管，但基层法院在经费、人员任用上仍受制于地方，影响司法中立。

② 法官职业保障机制不完善

- 司法责任制压力过大：改革要求法官“终身负责”，但缺乏明确的免责机制，增加司法人员办案风险和心理负担。
- 法官队伍流失严重：工作压力大、薪酬待遇相对偏低、晋升通道有限，导致部分优秀法官转行。

③ 司法透明度与公开程度不均衡

- 裁判文书公开质量参差：虽然裁判文书网已上线多年，但部分法院仍存在选择性公开或未按规定公开的现象。
- 庭审公开流于形式：在线直播庭审普及率不高，部分庭审存在实质性不公开的问题。

司法监督与权力制衡机制不健全

- 外部监督有限：对司法机关的监督机制主要来自上级法院和纪检监察系统，缺乏社会监督和专业第三方监督。
- 内部监督缺乏独立性：纪检监察、审判管理、案件评查等多头监督，容易造成互相推诿或形式主义。

司法公信力仍需提升

- “同案不同判”问题：虽然已推进类案检索、类案指导制度，但司法裁判标准仍不统一，公众信任度不足。
- 执行难问题仍未根本解决：执行不能、执行不力、规避执行等现象依旧影响法院裁判的权威和公信。

公共法律服务体系不均衡

- 法律援助覆盖面不足：尤其在欠发达地区和弱势群体中，获取法律援助的机会较少。
- 智慧法院建设存在“数字鸿沟”：信息化手段提升了办案效率，但一些群众难以适应智能化诉讼服务。

对新型社会问题应对机制滞后

- 对网络犯罪、数据权利、平台治理等新兴领域的司法应对滞后：相应法律规范、司法解释及判例体系尚未健全。
- 环境、劳动、消费等领域的公益诉讼机制尚不成熟。

五 批判与反思



法治建设与司法改革成为中国各界共识

中共认识到司法改革是建设社会主义法治国家的关键步骤，是推动国家治理现代化的动力源泉。习近平在中共二十大强调：“**全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，关系党执政兴国，关系人民幸福安康，关系党和国家长治久安。**”必须“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。”提出**各级党组织必须坚持在宪法和法律范围内活动。各级领导干部要带头依法办事，带头遵守法律**，对宪法和法律保持敬畏之心，牢固确立法律红线不能触碰、法律底线不能逾越的观念，带头营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，做尊法学法守法用法的模范。

当前中国社会也已形成“法治共识”——法治成为社会共识和基本准则，“法律面前人人平等”的思想深入人心。越来越多人认识到没有法治的保驾护航，很难避免人人都成为输家。要实现国家长治久安、社会和谐稳定，必须推动司法改革，以司法公正引领社会公正，推动法治社会建设。



对于中国司法改革的方向却存在很大争论



自由主义知识分子认为，中国的司法改革应该基于自由市场的经济制度、民主选举和有限政府的政治制度，保护个人权利和私有财产的制度和规则安排，以及独立的司法。



但也有学者认为是司法改革应在现有的中国共产党一党威权体制下，严格、中立、公正、廉洁和高效率地执行已有的法律。



法治建设与司法改革的现实选择

在当前“东西南北中，党领导一切”的政治语境下，“政治正确”决定了司法制度设计及其变迁的方式、方向和效果，**只能选择“技术性治理”作为司法改革的机制调整方式和行动策略。**司法改革在当下将会在法律体系及透明公开地运作，公正的程序，高效的执法等领域小步慢跑，独立的司法则任重道远。



思考题：

“如果不推进依法治国，中国就无法有效实现政治稳定。”
你在多大程度上同意这个观点？

